

요약

- 국내 정신적 장애인, 중증 뇌질환자, 치매고령자 등 인지취약(Cognitively Vulnerable) 인구가 증가하면서 기존 성년후견제도의 한계를 보완할 수 있는 신탁의 활용 필요성이 증가하고 있으나, 민영 금융기관을 중심으로 제공 중인 인지취약자 지원 신탁은 이용률이 매우 저조함
- 이에 본고는 해외 주요 국가들의 사례를 참고하여 국내 인지취약자 지원 신탁의 미활성화 원인을 점검하고, 향후 관련 신탁의 활용도 제고를 위한 제도개선 방향을 제안하고자 하였음
- 국내 ‘장애인특별부양신탁’은 자산 원본의 인출 목적을 과도하게 제한하여 근로능력이 부족한 장애인의 생애부양 수단으로서 활용되는 데 한계가 있고, 치매 고령자가 주요 대상인 ‘후견신탁’은 친족 중심 후견 문화, 제3자 후견인의 공급 부족과 비용에 대한 부담으로 잠재수요에 비해 이용이 제한적임
- 해외 주요 국가들의 경우, 장애인 신탁 자산의 적격 활용 목적을 ‘수익자 복지’, ‘보충적 필요’ 등 개념적으로 정의하고 있으며, 인출의 합목적성에 대한 사후적 감독을 활용하는 구조로 운영됨
- 후견신탁의 경우, 우리나라의 상품구조와 가장 유사한 일본의 ‘후견제도지원신탁’이 전국적으로 확산되는 과정에서 ‘가정재판소의 이용 권고-지자체의 비용 및 절차 지원-금융청의 지역 금융기관 참여 독려’로 연계된 공공부문의 적극적인 장려 정책과 제3자 후견인의 역할 확대를 참고할 필요가 있음
- 향후 국내 민영 부문의 인지취약자 지원 신탁의 활성화를 위해 ‘장애인특별부양신탁’의 인출 규제를 완화하고, ‘부담가능한(Affordable) 전문 후견’의 공급을 확대하는 한편 저자산층 인지취약자를 위한 공공신탁 대상자의 확대, 신탁 전문 인력의 육성, 대중 인식 개선 등 정부의 적극적 역할이 요구됨

1. 검토 배경

- 국내 정신적 장애인, 중증 인지 질환 및 치매 고령자 등 의사결정능력에 제약이 있는 인지취약(Cognitively Vulnerable) 인구가 급속히 증가하면서 이들의 보호와 지원을 위한 제도 정비의 필요성이 증가하고 있음
 - 진단 기술의 발전, 사회 인식 개선 등의 영향으로 지난 10여 년간 정신적 장애인(지적·오티즘·정신장애) 규모가 2013년 전체 등록 장애인의 11.7%에서 2024년 14.2%(약 38만 명)로 꾸준히 증가함
 - 초고령사회 진입으로 60대 이후 발병률이 증가하는 뇌졸중, 치매 등 중증 뇌 질환자의 규모가 급증하고 있으며, 치매 및 경도인지장애 인구가 2024년 약 395만 명에서 2050년까지 약 795만 명으로 증가할 것으로 예상됨
- 이러한 의사능력 제한자들의 보호와 지원을 위해 2013년 ‘성년후견제도’가 도입되었으나, 가족·친족 후견인 선임 비중이 높아 특히 ‘재무적 후견’의 전문성 확보나 경제적 착취 예방에 한계가 있음
 - 성년후견제도는 정신적 치매, 뇌손상 장애, 발달장애, 정신장애 등을 가진 사람이 하나의 인격체로서 자기결정권과 현존능력을 존중하면서 자신의 삶을 영위해 갈 수 있도록 도움을 주는 제도임
 - 우리나라는 가족 중심의 부양 문화로 인해 성년후견인 이용률 자체가 낮고(2023년 후견 사건 누적 신청 건수가 12.8만 건에 불과), 가족·친지 후견인 선임 비중이 약 85%로 매우 높음¹⁾
 - 치매 노인의 재산권 침해 가해자의 80% 이상이 가족과 친족이며(국회입법조사처 2022), 발달장애인의 26% 이상이 경제적 착취를 경험한 것으로 보고됨(보건복지부 2023)²⁾
- ‘신탁’은 이러한 후견제도의 한계를 보완할 수 있는 유용한 수단이나, 국내 신탁 시장은 신탁업에 대한 엄격한 진입 규제로 인해 대형 민간 금융이 주도하는 ‘운용형 신탁상품’ 위주로 성장함
 - 신탁은 ‘위탁자’가 자신이 소유한 자산의 소유권 및 관리 권한을 ‘수탁자’에게 위임하고, 수탁자가 ‘수익자’(또는 신탁 설정 목적)를 위해 위임된 자산을 충실히 관리하도록 하는 법률관계를 의미함
 - 이러한 신탁은 위탁자의 설정 목적에 따라 다양한 설계가 가능하고, 수탁기관에 의한 전문적 자산 운용이 가능하며, 신탁 자산에 대한 강제 집행이 불가능하다는 점 등 인지취약자의 자산 보호와 관리에 장점을 가짐
 - 국내 신탁업은 대규모 자본 요건 충족과 엄격한 내부통제 구축이 가능한 대형 은행을 중심으로 발전되어 왔으며, 제공 상품은 금전, 부동산 신탁 등 적극적 수익을 추구하는 운용형 상품이 대부분임
 - 2025년 7월 전체 수탁고 약 1,478조 원 중 종합재산신탁 비중은 0.05%(6,715억 원) 수준³⁾에 불과함
- 현재 민영 금융기관에서 제공 중인 인지취약자 지원 목적의 신탁으로 ‘장애인특별부양신탁’, ‘후견신탁’ 등이 있으나 그 설정 건수가 매우 저조하고, 공공신탁의 경우 소규모 시범사업 수준에서 시도되고 있음
 - 1989년 도입된 ‘장애인특별부양신탁’은 장애인을 수익자로 설정한 신탁에 대해 증여세를 면세(최대 5억 원)하고

1) 한국법학원(2020. 2. 26.), “시행 8년 차 접어든 성년후견제도, 문제점 개선하고 컨트롤타워 중심 단일체계 구축해야”

2) 국회입법조사처(2024), “2024 국정감사 이슈 분석 X-노인에 대한 경제적 학대 방지”, p. 140”; 보건복지부(2024), “2023 장애인 학대 현황보고서”

3) 이데일리 마켓인(2025. 9. 18.), “보험업계, 종합재산신탁 사업 확대 움직임 본격화”

있으며, ‘후견신탁’은 의사능력에 제약이 있는 피후견인을 대신하여 법정후견인이 설정·관리하는 신탁임

- ‘장애인특별부양신탁’의 경우 1989년 제도 도입 후 2018년까지 누적 설정 건수가 총 36건, 수탁고 155억 원 규모에 불과하고, ‘후견신탁’의 이용 수준은 더욱 미미한 것으로 조사됨⁴⁾

• 민영 신탁 이용이 어려운 발달장애인을 위해 2022년부터 국민연금공단이 (사)자폐인사랑협회와의 서비스 제휴를 통해 ‘발달장애인신탁’ 시범사업을 운영 중이나 전체 수탁고는 95억 원 수준임⁵⁾

- 최근 국내 인지계약 인구가 약 222만 명 정도임을 고려할 때, 신탁의 역할은 매우 제한적 수준에 머물러 있음

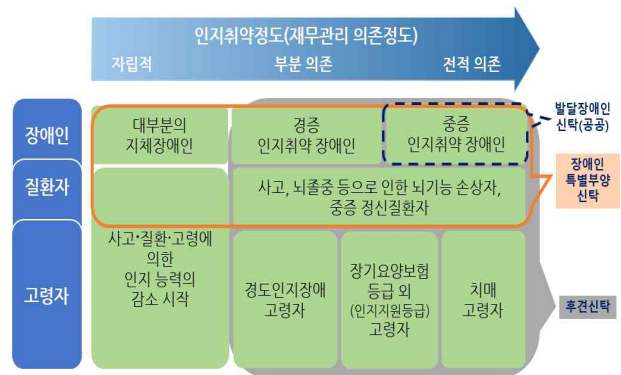
○ 이에 보고는 사실상 유명무실한 국내 인지취약자 지원 신탁의 주요 제약 사항을 점검하고, 취약자 지원 목적의 신탁이 상대적으로 활성화되어 있는 해외 주요국의 사례와 비교함으로써, 향후 국내 인지취약자 지원 신탁의 활용도 제고 방안에 대해 제언하고자 함

〈표 1〉 국내 인지취약자 인구 추정 규모

인지취약자 유형		인구 규모
고령자 (2025년)	치매환자	97만 명
	경도인지장애 고령자 (65세 이상 인구 전체)	298만 명 (1,051만 명)
장애인 (2024년)	뇌병변, 뇌전증 장애	24만 명
	지적, 자폐성, 정신 장애 (장애인 전체)	38만 명 (263만명)
뇌졸중 (2022년)	진료 환자 수	63만 명
	(신규 발생 환자 수)	(11만 명)
전체 인지취약자 인구 (경도인지장애 고령자 포함)		222만 명 (520만 명)

자료: 통계청 장애인 통계; 치매환자 전국조사 등을 저자가 정리함

〈그림 1〉 국내 인지취약자 지원 신탁 유형



자료: 2025년 9월 기준 현행 국내 제도를 중심으로 저자가 작성함

2. 국내 인지취약자 지원 신탁의 주요 이슈 및 관련 해외 사례

가. 국내 인지취약자 지원 신탁의 주요 이슈

○ 우리나라의 ‘장애인특별부양신탁’은 세제 유인을 통해 근로능력에 제약이 있는 장애인 등의 생애 부양 재원을 확보·보호하기 위한 취지로 도입되었으나, 신탁 자산(원본)의 인출을 과도하게 제한하고 있어 장애인 수익자의 생애주기별 다양한 재무적 필요에 실질적으로 활용되기에 어려움이 있음

• 특별부양신탁은 자산 원본의 인출이 원칙적으로 불가능하고, 의료·간병·특수교육비 및 (‘중증장애인’인 경우) 생활비 목적에 한 해 예외적으로만 허용하고 있음(「상속세 및 증여세법」 제45조의2 제6항)

4) 조세금융신문(2020. 6. 25.), “금융세제 선진화 세미나: 외면 받는 장애인신탁 면세·원본인출 족쇄가 문제”; 이후 공식 통계자료가 없어 2025년 6월, 7개사 신탁사업 담당자 10인과 전화 인터뷰 조사한 결과, 장애인 수익자나 성년후견인에 의한 신탁 설정 건수는 각 사별로 5건 미만으로 집계됨

5) ‘발달장애인’은 국내 등록 장애인 유형 15개 영역 중 지적장애인과 자폐성장애인 의미함. 사)자폐인사랑협회는 국내 유일의 발달장애인 전문 재산관리서비스 제공 기관으로 무료 신탁관리서비스를 제공하고 있음

- 수탁자산의 운용수익만 지급 가능한데, 1989년 제도 도입 당시에 비해 현격히 낮아진 금리 환경에서 실제 수령액은 제한적임(예: 최대 면세액 5억 원, 연 1.5% 금리 가정 시 월 수령액은 62.5만 원)
- 또한, 신탁 원본의 가치가 감소하는 경우 증여세가 즉시 부과되어(「상속세 및 증여세법」 제52조의2 제4항) 기본적인 자산관리 비용을 충당하기 위해서도 별도 재원이 필요
- 예: 부동산 관련 세금 납부, 시설물 보수 비용, 임대 보증금 반환 등의 용도도 인출 허용 목적에 해당하지 않음

○ ‘후견신탁’의 경우, 법정후견인이 선임된 경우만 설정이 가능한데 후견인 심사 과정에서부터 설정 이후 주요 의사결정 단계마다 법원의 판단이 요구되어 소요 시간이 길고 절차가 복잡하며 각종 수수료로 인한 부담이 큼

- 후견인 신청에서 개시까지 평균 5.5개월 이상이 소요되고(1년 이상이 걸리는 경우도 빈번함)⁶⁾, 후견인 및 후견감독인 보수, 공증 등 각종 절차적 비용이 신탁 관련 비용에 추가되어 부담으로 작용함
- 2018년부터 지자체에서 제공 중인 공공후견서비스의 경우, 전문성, 접근성과 지속성의 제약으로 이용률이 저조함
 - 공공후견제도에 대한 대중 인식이 부족하고, 교육 이수자 중심의 비상근 비전문직 인력 중심이며, 지자체 예산에 의존한 보수 수준과 낮은 고용 안정성 등으로 이용자 신뢰 확보가 어려운 상황임
 - 전국 약 1,300명의 공공후견인이 등록되어 있으나 실제 활동률은 17% 수준이며(244명)⁷⁾, 2024년 기준 후견 보수는 활동비 월 15만 원, 실비 5만 원임(취급 자산 규모에 무관하며, 전국 동일함)⁸⁾

○ 공급자인 금융기관 입장에서도 인지취약자 신탁은 취약층 대상이라는 복지 목적으로 인해 수수료 부과 수준이 낮은 반면 관리 부담이 큰 저수익·고비용 사업으로, 잠재고객을 대상으로 적극적으로 권유할 유인이 약함

- 특별수요신탁의 인출 목적 정합성 판단 업무에 대한 부담, 후견신탁 관련 이해관계자 간의 갈등 및 법률분쟁 가능성, 법원의 판단을 거쳐야 하는 업무의 복잡성 등으로 신탁 관리 업무부담이 큼
- 또한 원본 보전 중심의 보수적 자산 운용으로 인해 수익성이 낮은 상황에서 집합적 운용이나 업무 재위탁 등에 대한 신탁법과 자본시장법상 규정이 불명확하여 운영 비용을 낮출 수 있는 여지가 제한적임

○ 즉, 현재 민영 금융기관에서 제공 중인 인지취약자 지원 신탁은 소수 고자산층 취약자 가구에 집중되어 있어, 국내 대다수 인지취약자의 자산 보호 및 재산관리 지원 부문에서 복지 공백이 존재함을 알 수 있음

- 특별부양신탁의 절세 혜택을 최대한 활용하되 경직적 인출 구조를 감당할 수 있을 정도의 자산 여력이 있는 장애인 가구나, 신탁 관련 비용과 함께 장기간의 후견인 수수료 부담이 가능한 고자산층 치매 고령자 등에게 적합함
- 아직 시범사업 단계이나 그 대상을 확대 중인 공공신탁은 이러한 복지 공백을 해소하는 데 기여할 것으로 보임
 - 2026년 국민연금공단과 전국 치매안심센터와의 연계로 ‘공공 치매신탁 시범사업’이 시작될 예정이고, ‘발달장애인신탁’도 본사업화 될 예정임⁹⁾

6) 로톡 홈페이지(<https://www.lawtalk.co.kr/posts/72146>)

7) 여성경제신문(2025. 11. 12.), “치매안심센터에 떠넘긴 후견제도 7년째 제자리, 왜?”

8) 요양뉴스(2025. 6. 30.), “치매공공후견사업 6년간 겨우 562건...외면받는 이유는?”

9) 메티컬월드뉴스(2025. 9. 1.), “치매 안심 재산관리지원서비스 ‘공공신탁서비스’ 시범 도입”

나. 해외 주요 사례

○ 각국의 취약자 지원 신탁 관련 제도적 특징은 적격 대상자, 서비스 제공 주체, 공공부문의 역할 등을 중심으로 <표 2>과 같이 정리할 수 있음

- 민사신탁이 발달한 영미권 국가들에서 취약자 지원 신탁은 주로 법률서비스 전문기관이나 신탁 전문 비영리단체들을 중심으로 제공되고 있고, 금융기관은 자산운용사로서의 제한적 역할만 담당하는 경우가 대부분임
- 공공부문의 역할은 취약자 신탁 이용을 저해하는 세제 및 복지 규제를 세부 조정하는 방식에서부터(영국, 미국), 정부 부처의 전담기구에서 직접 공공신탁 서비스를 제공하는 경우(싱가포르, 홍콩)까지 다양함
- 일본의 인지취약자 지원 신탁의 특징(즉, 적격 수익자를 장애인과 법정후견인 이용자로 구분하고, 민영 금융기관을 중심으로 제공되며, 공공신탁의 역할이 제한적이라는 점)이 적어도 표면적으로는 우리나라와 가장 유사함

<표 2> 국가별 인지취약자 지원 신탁의 개요

국가	명칭	적격 수익자	주요 제공 주체	공공부문의 역할
영국	장애인·취약자 신탁 (Disabled/Vulnerable Persons Trust)	정신장애인, 중증장애인 및 다양한 복지 수급자	상속 전문 법무법인 및 비영리단체	• 신탁 관련 각종 면세 및 감세 혜택 제공 • 국세청에서 '취약자 지위' 승인 통해 감독
미국	특별수요신탁 (Special Needs Trust)	근로능력제한자 (복지 수급자)		• 취약층 수익자의 연방 의료·소득 급여(Medicaid & Supplemental Security Income)를 보장
싱가포르	특별수요신탁 (Special Needs Trust)	중증장애인	정부 부처 산하 전담 기구들에서 직접 제공	• 사회가족부 산하 공공신탁 전담기구 설치 - 특별수요신탁회사(Special Needs Trust Company): 초기상담, 신탁 계약 체결 및 관리 서비스 제공, - 공공신탁청(Public Trustee's Office): 수탁자산 운용
일본	특정증여신탁, 후견제도지원신탁	장애인 및 법정후견제도 이용자	대형 신탁은행과 지역 금융기관	• 특정증여신탁: 증여세 면세 혜택 제공 • 정부의 적극적 후견제도지원신탁 확산 정책
한국	특별부양신탁, 후견신탁	장애인 및 법정후견인 이용자	대형 금융기관	• 특별부양신탁: 증여세 면세 혜택 제공 • 지자체 공공후견제도 운영

자료: 저자가 직접 정리함

○ 장애인 신탁의 원본 인출 규제와 관련, 일본이나 영국의 경우 신탁 자산의 활용이 수익자의 복지 목적에 한한다는 개념적 규정 외에는 구체적 제한을 두고 있지 않으나, 미국의 경우는 강력한 남용 방지 장치를 두고 있음

- 일본의 '장애인특별증여신탁'¹⁰⁾은 구체적 금액·주기 등에 대한 제약 없이 금전 교부가 가능하고(상속세법 제21조의3 제4항), 원본 가치 변동에 대한 세제상 불이익이 없음(동법 제5항에서 '신탁 종료 시점'에서만 과세)
- 영국의 '취약자신탁'에서도 신탁 인출이 취약 수익자 본인을 위한 것이어야 한다는 점 외에는 명시적 규제가 없음
 - 매년 시행되는 국세청의 '취약 수익자 지위(Vulnerable beneficiary election)' 심사를 위해 과도한 목돈 인출을 삼가는 등 자발적으로 인출 제한을 두는 경우가 대부분임

10) 적격 장애인(상속세법 제21조의4 및 시행령)을 수익자로 하는 신탁에 대해 상속세 특례 조항을 적용(1975년), 증여재산합계 110만 엔 초과 시 부과되는 증여세를 중증장애인은 최대 6,000만 엔, 경증장애인은(2014년 이후) 3,000만 엔까지 면세하는 신탁으로, 우리나라의 특별부양신탁과 매우 유사함

- 이에 비해 미국의 '특별수요신탁'에서는 연방 복지급여 보장이라는 혜택에 상응하는 엄격한 인출 규제를 적용 중임
 - 공공복지 제공 서비스 외의 '보충적 필요(Supplemental needs)'에 대해 '현물 형태'로만 인출이 가능하며(예: 고급 장애보조기구 구입, 간병서비스 업그레이드 등) 위반 시 SSI 삭감 등 강력한 처벌 규정을 적용함
 - 일부 특별수요신탁¹¹⁾ 종료 시에는 잔여 자산을 주 정부 Medicaid 재원으로 환원되도록 의무화하고 있음

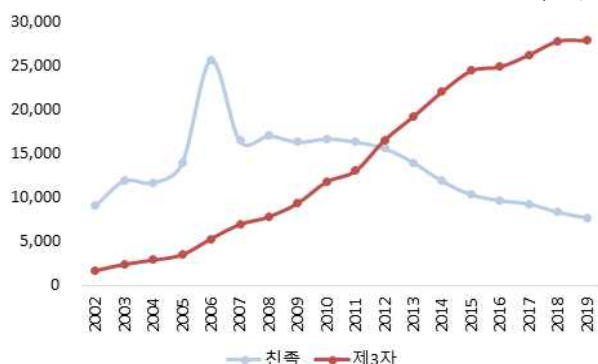
○ 후견신탁의 이용 환경 관련, 2010년대 일본 '후견제도지원신탁'¹²⁾이 크게 확산되었던 과정에서 가정재판소의 신탁 설정 권고와 지자체의 '성년후견지원센터' 운영 등 공공부문의 적극적인 장려 정책을 참고할 필요가 있음

- 일본 정부는 2000년대 이후 독신 고령자 가구가 급증하고 가족 후견인에 의한 횡령 사건이 증가하자 성년후견제도의 보완 수단으로 후견제도지원신탁을 적극적으로 활용하고자 함
- 가정법원은 일정 규모 이상의 자산이 관련된 후견 사건에 대해 신탁 설정을 권고하고, 지방 정부는 '성년후견지원센터'를 통해 후견 비용의 일부 지원, 신탁 초기 상담 등을 제공함
 - 특히 지자체장이 부정수급 위험이 있는 상황을 발굴하여 제3자 후견인을 신청하면, 법원이 전문후견인 명부를 관련 협회로부터 제공받아 공공후견인으로 선임하는 경우가 증가하면서 제3자 후견인(특히 변호사 대비 상대적으로 저렴한 사법서사¹³⁾)의 역할이 크게 확대되었고 전문 후견인 보수도 상당 부분 표준화되었음¹⁴⁾
 - 2023년 현재 전체 후견 사건 중 83%가 제3자 후견인이며, 이 중 사법서사 38%, 변호사 28% 비중임
- 또한, 고령자 이용자 비중이 높은 지역 금융기관(지방은행, 신탁, 신용금고 등)의 후견제도지원신탁 취급을 독려하기 위해 금융청은 금융행정방침(FSA Policy)에서 후견제도지원신탁 취급 여부를 모니터링하는 계획을 발표함¹⁵⁾

〈그림 2〉 일본 특정증여신탁 및 후견제도지원신탁 설정 건수 (단위: 건)



〈그림 3〉 일본 친족 및 제3자 후견인 선임 건수 추이 (단위: 건)



자료: 일본 신탁협회(2024); (사)한국성년후견지원본부(2024. 12. 12.), 자료: 일본 신탁협회(2024); (사)한국성년후견지원본부(2024. 12. 12.),
 “통계로 알아보는 우리나라 후견감독사건의 현황” “통계로 알아보는 우리나라 후견감독사건의 현황”

11) 미국의 특별수요신탁은 장애인 당사자의 자산으로 설정하는 자익형(First-party), 부모 등 타인의 자산을 활용하는 제3자형(Third-party), 다수의 수익자 계정을 함께 운영하는 집합형(Pooled)으로 구분되며, 2016년 ‘SNT Fairness Act’에서 자익형 및 집합형에 자산환수조항(Pay-back provision)이 추가됨
 12) 치매 및 중증장애인의 법정후견인이 피후견인을 위해 신탁계약을 체결하고 관리하는 전 과정에서 가정재판소의 승인을 요하는 신탁으로, 후견신탁과 유사함
 13) 우리나라의 법무사와 유사하나 부동산·상업 등기, 간이재판 대리 등의 법무 수행이 가능하며, 변호사 대비 상대적으로 저렴한 보수체제로 운영됨. 일본사법사회연합회 “성년후견 리걸서포트”의 운영지침에서 “변호사보다 20~30% 낮은 보수로 책정”하도록 안내하고 있으며 이를 실무적 표준으로 활용 중임
 14) 일본 성년후견인 및 감독인 보수에 대한 정보는 각 가정법원의 “報酬のめやす”, 최고재판소의 “新たな後見報酬算定に向けた考え方(案)” 등에서 제시되어 있으며, 후견인의 월 평균 기본 보수는 약 28,600엔(한화 약 30만 원 내외) 정도로 보고됨(<https://chester-tax.com/encyclopedia/15207.htm>)
 15) 일본 금융청(2016. 10.), “금융행정지침”(<https://www.fsa.go.jp/news/28/20161021-3/02.pdf>)

○ 후견인 이용 환경 관련, 영미권 국가의 후견 전문 법원, 싱가포르의 공공후견사무국 운영 사례를 참고할 필요

- 영미법제 국가들에서는 후견 업무를 신장 후견(Guardianship)과 재무 후견(Conservator, Deputy)으로 구분하여 전문화하고 있으며(지역별 차이는 있음), 후견 관련 사건을 전담하는 전문 법원이 존재함으로써 의사능력제한자에 대한 법원의 전문성 축적과 효율적 감독에 유리한 구조를 갖추고 있음
 - 피후견인의 의사능력 제약 정도의 판단이나 후견인 선임, 취약자/특별수요 신탁 허가 및 관련 분쟁 등에 대한 재판을 전담하는 법원(영국의 Court of Protection, 미국의 Probate Court) 또는 하위 기구(싱가포르 Family Justice Court 내 Mental Capacity Division)가 분화되어 있음
- 싱가포르는 정부 부처로 공공후견사무국(Office of Public Guardian; OPG)을 설치하고, 전문가로 구성된 공공 후견인 풀(Pool)을 제공함으로써 취약자의 후견인 이용을 지원함
 - 담당법원이 변호사, 공증인, 회계사 및 신탁·재무관리 전문가, 사회복지사, 의료·간호 전문가 등으로 구성된 ‘전문후견인(Professional Deputies & Donees)’ 명단을 활용하여 재무 후견인(Deputy)을 선임함
 - 공공후견인은 정기 교육, 윤리 기준 보고 의무 등을 가지며 법원이 승인한 범위 내 보수 청구가 가능하고, OPG는 등록된 후견인의 경력, 윤리성을 심사하고 인증, 등록, 이해충돌 여부 등을 감독함

○ 공공신탁의 경우, 사회적 기여도가 높고 세계적인 벤치마크 대상이 되고있는 싱가포르 SNTC의 특별수요신탁 사업내용 전반(수익자 정의, 서비스 전달 체계, 신탁 가능 자산, 운영비용 조달 방법 등)을 참고할 필요가 있음

- 2024년 말 SNTC의 특별수요신탁 누적 이용자 수는 3만 2,271명, 신탁 설정 건수는 1,265건으로, 싱가포르 전체 발달장애인 인구 규모(약 7.4만 명)를 고려할 경우 그 역할이 매우 크다고 할 수 있음
 - 다만, 도시국가 규모의 영토로 인한 서비스 접근성, 상속세 폐지 등의 제도 환경의 차이는 감안할 필요가 있음

〈표 3〉 싱가포르 SNTC 특별수요신탁의 사업 내용

구분	사업 내용	구체적인 내용
수익자	신체적, 정신적 장애인	• 별도 소득 기준은 없고, 신탁 설정 자금(5000 SGD) 및 관리 수수료를 부담 • 다만, 재정지원 심사를 통해 비용의 90~100%까지 지원
신탁 가능 자산	현금성 자산	• 현금, 유언장에 명시된 현금성 자산, 국민연금 지정 상속분(Central Provident Fund Nomination)¹⁶⁾, 보험금(Insurance payouts)
서비스 전달 체계	사회복지사 중심 전문 사례관리자 및 신탁관리자	• 사례관리자(Case manager)가 종합적 욕구 조사 후 적합한 경우 신탁으로 진행 • 신탁 관리자(Administrator)가 계정활성화 후 연1회 이상 인출 목적 정합성 점검
운영 비용	국가보조금으로 대부분 조달, 후원금 등 수익 다각화 노력 중	• GOAL(Gift of A Lifetime) 캠페인 등 기업 후원을 통해 저소득층 지원 재원 마련 • Greater Eastern Life Assurance사와 SNTC 고객 특화 정기보험을 개발, 제공¹⁷⁾

자료: 저자가 직접 정리함

16) 싱가포르의 국민연금 및 사회보장 기금제도로 우리나라의 국민연금+주택청약+건강보험+퇴직연금을 합한 성격이며, 근로자와 고용주가 소득의 일정 비율을 납입한 후 세 가지 계좌(Ordinary/Special/Medisave account)로 나누어 사용하고, 사망시 잔여자산에 대한 상속자와 지분을 지정(CPF Nomination)

17) Greater Eastern Cares Term Plan은 SNTC를 이용 중인 저소득층 장애 자녀 가구를 위한 상품으로, 약 10만 SGD(약 1억 원) 규모의 사망보험금 지급이 가능한 정기보험의 보험료를 SNTC와 Greater Eastern Life Assurance사가 1:1 매칭으로 지원하고 부모 사후 사망보험금을 신탁 자산으로 설정함

3. 국내 제도의 개선 방향

- 민영 부문의 인지취약자 지원 신탁이 보다 대중적인 자산 보호·관리 수단으로 활용될 수 있도록 정부는 특별부양신탁의 인출 규제를 유연화하고, 후견인 이용 환경을 개선하는 한편 금융기관의 관리형 신탁에 대한 자산운용 규제를 완화함으로써 시장 참여를 독려할 필요가 있음
 - 중간 자산층 장애인 가구의 특별부양신탁 이용에 가장 큰 걸림돌이 되고 있는 증여세 부과 규정과 열거식 인출 제한 규정을 완화하되, 미국 사례를 참고로 현물 형태 제한, 취지 위반 적발 시 자격 제한 등을 검토할 필요가 있음
 - 재산관리 후견에 대한 부담으로 인해 증가 중인 ‘제3자 후견인 및 후견신탁’에 대한 잠재수요에 대응하여 ‘부담가 능한(Affordable) 전문후견 서비스’ 공급을 확대하고 후견신탁 이용 절차를 효율화할 필요가 있음
 - 신탁 전문 법무사, 전문직 공공후견인 등 전문 후견의 공급 확대와 후견 비용 표준화를 통해(물론, 후견인 선임과 보수의 최종 판단은 법원의 재량임) 일정 수준의 비용 부담이 가능한 치매 고령자들이 후견신탁을 선택지로 활용할 수 있는 환경을 제공할 필요가 있음
 - 특히 가족 내 갈등, 부정수급 가능성에 노출된 치매 고령자를 대상으로 일본식 ‘지자체장의 제3자 후견인 신청+법원의 신탁 설정 권고+금융기관의 후견신탁 취급’의 연계 모델의 국내 적용 가능성을 적극 검토해야 함
 - 중장기적으로는 증가하는 인지취약자 인구의 후견사건 관련 법원의 전문성 축적과 감독 효율화를 위해 전문법원화 또는 가정법원의 기능 분화도 검토할 필요가 있음
 - 인지취약자 지원 신탁을 취급 중인 금융기관이 수익구조를 개선할 수 있도록 자본시장법 내 관리형 신탁의 운용 규제를 완화하고 수수료를 현실화 할 필요가 있으며, 일본 사례를 참고로 금융기관의 성과 평가 시 취약자 복지에 대한 기여도 기준을 강화한 금융 감독지침을 활용하는 방안도 검토할 필요가 있음
- 이와 함께 현행 공공신탁 시범사업의 구체화 과정에서 적격 대상자 범위의 확대, 지자체 및 지역 금융기관의 역할 강화, 전담 인력의 육성과 대중 인식 제고를 위해 적극적인 투자가 필요함
 - 민영 신탁의 이용이 어려운 저자산층 인지취약자의 보호와 재무적 후견 공백을 채우기 위한 적극적인 개입이 필요함
 - 발달장애인, 치매고령자로 구분된 시범사업의 적격 대상자를 ‘특별수요가 있는 자’ 등 개념적으로 정의함으로써 누락되는 인지취약 대상자를 최소화하고, 이용자의 접근성과 재무 후견 관련 서비스 전문성 축적을 고려하여 시범사업내 지자체와 지역 금융기관(우체국, 농협 포함)의 역할을 확대할 필요가 있음
 - 또한, 싱가포르 사례를 참고하여 국민연금 및 보험금이 수탁자산으로 유입될 수 있도록 함으로써 개인 신탁 계정의 고갈 위험을 줄이고, 민영과의 협업 확대를 통해 운영 비용을 줄일 수 있는 다양한 방법도 검토해야 함
 - 무엇보다 단시간에 이루어지기 힘든 서비스 인력의 육성과 대중의 인식 개선을 위한 정부의 적극적 역할이 필요함
 - 법률, 재무, 복지 부문의 복합적 역량을 갖춘 서비스 인력을 육성하기 위해 교육 과정과 자격 제도를 정비하고, 신탁 이용에 대한 심리적 부담을 줄일 수 있도록 대중 인식 개선을 위한 홍보와 교육에 투자해야 함